

DIA 11

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E CONTRATO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo vínculo de empregado doméstico alegando que trabalhava por 2 dias na semana em determinada residência, com as funções de fazer a faxina em toda a casa, de acordo com as ordens da família das 08:00 às 17:00h, com uma hora de intervalo, e com diárias que perfaziam, quando somadas, R\$ 1.200,00 por mês. Ao ser dispensada, a família disse que, por ser diarista doméstica, não teria direito a quaisquer verbas trabalhistas;

A reclamante **não tem** direito ao reconhecimento do vínculo de emprego doméstico **porque a prestação de serviços não é contínua**, **pois** trabalhava apenas dois dias na semana, nos termos do art. 1º, LC 150/15.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o reestabelecimento do pagamento da gratificação de função no valor de 40% do seu salário, retirada pelo empregador em virtude de ter sido revertido à função anterior, deixando de ocupar a função de confiança. Alega que assumiu a função por 12 anos;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de adicional de transferência no valor de 25% sobre o salário, em virtude de ter sido transferido definitivamente para a cidade de Cuiabá, Mato Grosso, lá se estabelecendo com a sua família sem a intenção de voltar.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de indenização de aviso prévio e indenização de 40% sobre depósitos de FGTS após a extinção do contrato de trabalho, depois do retorno de empregado que estava de licença. Sabe-se que o reclamante foi contratado como substituto de empregado aposentado por invalidez, o que lhe foi dito no momento da celebração do contrato;

TESES DE REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário das diárias para viagem no valor de R\$ 600,00, por ultrapassarem 50% do salário do empregado;

O reclamante **não tem** direito que as diárias para viagem integrem a sua remuneração **porque não tem natureza salarial, pois tem natureza indenizatória e há expressa vedação legal**, nos termos do art. 457, §2º, CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário do valor relativo às mensalidades do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário, pagas pelo empregador, para que o empregado tenha graduação de nível superior;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a integração ao salário dos valores relativos ao auxílio-alimentação no valor de R\$ 350,00 mensais;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de diferencias salariais em decorrência de substituição de empregado. Alega o reclamante que após a demissão de seu chefe, cujo salário era R\$ 20.000,00, foi contratado para substituí-lo, mas, para sua surpresa, no final do mês recebeu apenas R\$ 10.000,00 de salário.

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de diferencias salariais em decorrência de substituição de empregado. Alega o reclamante que no ano de 2022 substituiu por dois dias sua chefe, pois mesma estava de cama, com febre e gripada e cujo padrão salarial era três vezes maior que o seu. No final do mês, não recebeu nenhum valor a mais pela substituição.

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 09

ADM: **15.06.2019**

NOT. DEM: **03.11.2021**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:



DIA 12

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE HORAS EXTRAS

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento das horas excedentes à oitava, devido ao fato de a empresa ficar em local de difícil acesso e o empregado levar uma hora no percurso casa-trabalho-casa em condução fornecida pelo empregador;

O reclamante **não tem** direito ao pagamento das horas extras pelo tempo gasto no trajeto casa trabalho (tempo ou jornada *in itinere*) **porque não é tempo à disposição do empregador, pois** há **expressa vedação legal**, nos termos do art. 58, § 2º, CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de a empregada não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 15 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado menor não ter gozado de descanso entre a jornada normal de trabalho e o início das horas extraordinárias;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 30 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado trocar o fardamento quando chega e quando sai da empresa. Sabe-se que o empregador não exige que a troca seja feita na empresa;

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo o pagamento de 30 minutos extras por dia, com adicional de 50%, pelo fato de o empregado permanecer nas dependências da empresa após o expediente, por esperar que seu colega de trabalho termine seu turno para que ambos possam ir para a parada de ônibus juntos;

TESES DE DESCONTOS

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano causado culposamente à empresa ao sair do banheiro e deixar a torneira da pia aberta, encharcando o piso de madeira da sala vizinha. Sabe-se que há expressa previsão contratual;

O reclamante **não tem** direito à devolução do valor do dano causado **porque** o desconto é devido/lícito/válido, pois decorreu de **culpa do empregado** ao deixar a torneira da pia aberta e há **expressa previsão contratual do desconto**, nos termos do art. 462, § 1º da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em decorrência de dano dolosamente causado ao desrespeitar aviso de “não abrir a porta” vindo a mesma abaixo e quebrando a mesa de vidro onde ficava o aparelho de fax;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de cheque sem provisão de fundos emitido por cliente da empresa **POSTO MARIA GASOLINA LTDA.**, recebido pelo empregado (frentista), o qual não checou se o cliente era cadastrado. Sabe-se que a CCT da categoria prevê as normas para que os empregados de postos recebam cheques de clientes;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a devolução de desconto efetuado em seu salário, decorrente de adiantamento salarial;

TESES DE DISPENSA POR JUSTA CAUSA

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa uma vez que o empregador demitiu o empregado porque compareceu ao serviço embriagado. Na reclamação, o empregado alega que a sua embriaguez não era habitual e o fato aconteceu uma única vez.

O reclamante **não tem** direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque cometeu falta grave, embriaguez no serviço, pois** compareceu embriagado ao serviço, nos termos do art. 482, f da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa por justa causa uma vez que o empregador demitiu o empregado, gerente jurídico de escritório de advocacia, pois ele teve sua carteira profissional de advogado cassada em regular processual administrativo.

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 10

ADM: **10.03.2008**

NOT. DEM: **05.10.2011**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:

DIA 15

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE REINTEGRAÇÃO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado eleito suplente de diretor de sociedade cooperativa, demitido sem justa causa, e goza das mesmas garantias do diretor titular de cooperativa. O reclamante **não tem** direito de ser reintegrado **porque não tem estabilidade de diretor titular de cooperativa, pois** membro suplente de diretor de sociedade cooperativa não tem direito a estabilidade, por **falta de previsão legal**, nos termos da OJ 253 da SDI-1, TST e art. 5º, inc. II da CF.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado que registrou a candidatura ao cargo de dirigente sindical. Passados mais de dez dias do registro, o empregador demitiu o empregado sem justa causa. Passado o período de aviso prévio, o sindicato comunicou formalmente o registro ao empregador.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a reintegração de empregado portador de deficiência e, portanto, estável. Sabe-se que a empresa tem 100 empregados e que contratou empregado portador de deficiência para substituir o demitido.

TESES DE FALTA GRAVE

Que tese de FALTA GRAVE você alegaria caso ...:

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado, enfurecido com o empregador adentrou os sanitários munido de um martelo e começou a depredar as instalações, deixando o ambiente completamente destruído.

O reclamante não tem direito a nulidade da dispensa por justa causa **porque** ele cometeu **falta grave, mau procedimento, pois** adentrou os sanitários e depredou o ambiente com o uso de um martelo deixando o ambiente destruído, nos termos do art. 482, "b" da CLT.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **JOSINEUDO** laborava no setor financeiro da empresa têxtil **VESTIDO DE XITA LTDA.**, onde tinha total confiança do empregador, aproveitando-se dessa confiança a ele conferida e de um momento de desleixo do patrão, furtou a quantia de R\$ 1.000,00 do caixa da empresa.

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **DANADINHO** laborava na empresa **BEACH TENNIS LTDA**, e lá assediava as funcionárias assobiando sempre que passavam por ele utilizando shortinhos-bitch.

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **ARIOSVALDO** exerce a função de segurança de um shopping, em que havia sido recomendado pelo seu porte atlético e coragem implacável. Que iniciada uma discussão dentro de uma loja, ao invés de intervir para apartar, ele foge do seu posto, deixando de cumprir com suas obrigações.

5) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que a empregada **JOSIVALDA** trabalha como vendedora para a empresa **INFAME LTDA.** que revende blusas infantis da própria marca **INFAME**. Sem que a empregadora tivesse conhecimento ou desse permissão, **JOSIVALDA** passou a revender blusas infantis por si fabricadas aos clientes de sua empregadora.

6) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **CREUSO** passou a levar cachaça para o ambiente de trabalho em sua garrafinha de água, ocasião em que frequentemente tomava doses.

7) Chegasse reclamação trabalhista requerendo a nulidade da dispensa com justa causa. Sabe-se que o empregado **RODOCLEYDSSON**, motorista de caminhão da transportadora **RAPIDEZ LTDA.**, de tanto levar multas de trânsito, acabou tendo cassada de forma permanente sua habilitação.

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 11

ADM: **28.11.2015**

NOT. DEM: **19.10.2020**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:

DIA 16

C.H.I.B.A.T.A. DE RT

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE INDENIZAÇÃO

1) Que a empregadora, **DONA REDONDA**, no ambiente de trabalho chamou a trabalhadora de burra, incompetente e incapaz na frente de colegas de trabalho e de clientes da empresa. Apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, as acusações se intensificaram;

A reclamante tem direito à **indenização por danos morais** no valor de R\$ **porque** sofreu **abalos psicológicos, humilhação e constrangimento**, pois foi vítima de assédio moral ao ser chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com o qual executava suas funções, nos termos do art. 223-A e 223-B, CLT, art. 5º, V e X, CF, art. 186, 927, CC.

E

A reclamante tem direito à **rescisão indireta** do contrato de trabalho **porque** o empregador cometeu **falta grave, de assédio moral** ao ser tratada com **rigor excessivo**, pois era constantemente chamada de burra, incompetente e incapaz, apesar de todo o zelo profissional com que desempenhava suas funções, nos termos do art. 483, “b” e “e” da CLT.

2) Que o empregador acessou o e-mail pessoal do empregado, sob o argumento de que ele estaria enviando fotos e vídeos de sexo explícito através deste meio para seus colegas durante o horário de trabalho;

3) Que foi admitida aos serviços da empresa CHUPETA DE BALEIA LTDA na função de vendedora de shakes para emagrecimento rápido. Acometida de uma doença alérgica rara, a empregada teve que tomar remédios à base de corticoide e acabou adquirindo um sobrepeso de 30kgs. A empresa, vendo que a empregada não mais fazia o perfil para vender os shakes mágicos, a demitiu sem justa causa pagando-lhe todas as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias.

4) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina o que lhe causou abalos emocionais;

5) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão;

6) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão e veio a gastar R\$ 2.500,00 com tratamento fisioterápico;

7) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão e ficou impossibilitado de digitar trabalhos de conclusão de curso, o que lhe rendia R\$ 500,00 por mês;

8) Que o empregador retirou a trava de segurança da prensa mecânica para que o empregado produzisse com mais rapidez e facilidade. Em determinado momento, o empregado teve o dedo decepado pela máquina causando-lhe a perda do movimento do restante da mão, com comprovada perda de 20% de sua capacidade para o trabalho;

9) Que foi comunicado de sua dispensa sem justa causa no mês de julho de 2019, com aviso prévio indenizado, após completar um ano e seis meses de trabalho. Sabe-se que a data base da categoria é setembro e, quando de sua saída, o empregador pagou somente as verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias de praxe.

C.H.I.B.A.T.A. DE DEFESA

DESENVOLVA AS TESES ABAIXO:

TESES DE DANO E INDENIZAÇÃO

1) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano estético, relativo à perda do rim esquerdo, decorrente de queda da escada da empresa enquanto estava trabalhando;

O reclamante **não tem** direito à indenização por dano estético **porque não houve deformidade física externa, pois o rim é órgão interno**, nos termos dos arts. 186, 927, 949 e 950 do CC.

2) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano material, em decorrência de gastos com tratamento hospitalar fisioterápico em decorrência de acidente do trabalho. Sabe-se que o reclamante não juntou qualquer documentação;

3) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização pela perda de uma chance decorrente do fato de o empregador, por ter se negado a fornecer-lhe carta de recomendação, não conseguiu vaga de emprego em outra empresa;

4) Chegasse reclamação trabalhista requerendo pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de acidente de trabalho sofrido por empregado que, no trajeto empresa-banco, a mando do empregador, foi atropelado por motorista embriagado ficando estendido no asfalto, de forma humilhante, durante várias horas esperando a ambulância do SAMU;

FAÇA OS CÁLCULOS ABAIXO:

CÁLCULO 12

ADM: **18.08.2014**

NOT. DEM: **20.10.2018**

SALDO DE SALÁRIOS:

AVISO PRÉVIO:

FIM DO CONTRATO:

13º SALÁRIO:

FÉRIAS:

